



PUTUSAN
Nomor 3772 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

KOPERASI SIMPAN PINJAM SEJAHTERA BERSAMA, yang diwakili oleh Ketua Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama, Vini Noviani, S.S., S.H., berkedudukan di Jalan Raya Pajajaran, Nomor 1, Kelurahan Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aldi Indrayoga Lahay, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Indrayoga Lahay & Partners, beralamat di Jalan Raya Pajajaran, Nomor 1, Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2023;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n:

1. **RISTONO**, bertempat tinggal di Bumi Asri Dawuan, Blok 85, Nomor 12, RT 02, RW 07, Desa/Kelurahan Dawuan, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat;
2. **IRWANSAH atau IRWANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Amil, Nomor 2, RT 004, RW 004, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sumber untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 3772 K/Pdt/2023



1. Menerima dan mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Putusan Pengadilan Niaga Nomor 238/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst.;
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) secara tanggung renteng;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
6. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat *obscuur libellum* karena *error in persona*;
2. *Exceptio non adimpleti contractus*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sumber untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 3772 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 3. Menyatakan sah dan berharga atas peletakkan sita jaminan tanah dan bangunan di Jalan Gatot Subroto, Nomor 4-7, Kabupaten Indramayu, atas nama Pemilik Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi);
 4. Menghukum kepada Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi agar membayar:
 - a. kerugian materiil masing-masing Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi,
 - b. kerugian immateriil yaitu merasa dicemarkan nama baik Penggugat, oleh karenanya secara batin merasa terganggu dan malu, seolah Penggugat telah melakukan kesalahan yang fatal di mata anggota Koperasi Sejahtera Bersama yang lain, serta adanya kerenggangan dengan rekan anggota lainnya, akibat dari perbuatan Tergugat, serta dalam menjalankan roda usaha sangat terasa terganggu akibat dari adanya permasalahan ini, maka Tergugat I dan II dalam Konvensi/Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi menuntut total kerugian immateriil tersebut masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan harus dibayar secara tunai dan sekaligus serta diserahkan kepada Penggugat apabila putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga jumlah secara keseluruhan total yang harus dibayar kepada Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi adalah Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) dan kepada Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat II dalam Rekonvensi adalah Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) serta harus dibayar secara tunai dan sekaligus, apabila perkara ini telah mempunyai putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- Atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri Sumber/Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini berpendapat lain,

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 3772 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Sumber telah memberikan Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Sbr., tanggal 22 November 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Para Tergugat Konvensi, eksepsi mengenai *obscuur libel*;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp954.000,00 (sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri Sumber tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 17/PDT/2023/PT BDG., tanggal 31 Januari 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Februari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Februari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Sbr *juncto* Nomor 17/PDT/2023/PT BDG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumber, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 3772 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 9 Februari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Sbr., dan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 17/PDT/2023/PT BDG.;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Putusan Pengadilan Niaga Nomor 238/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst.;
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi terbukti adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar kerugian materiil kepada Pemohon Kasasi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang harus dibayarkan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) secara tanggung renteng;
5. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar kerugian immateriil kepada Pemohon Kasasi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang harus dibayarkan sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) secara tanggung renteng;
6. Memerintahkan kepada Para Termohon Kasasi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau, apabila Yang Mulia Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 3772 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah membaca dan meneliti Memori Kasasi tanggal 9 Februari 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumber tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena hanya menggugat Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini, padahal faktanya dalam aksi demo terhadap Penggugat di Jakarta dan Bogor ada banyak pihak yang terlibat dan mempunyai peran, apalagi mengenai Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) yang diadakan di Kuningan, Jawa Barat, dianggap tidak sah, sehingga tidak ada hubungan hukum antara Para Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumber dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: KOPERASI SIMPAN PINJAM SEJAHTERA BERSAMA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 3772 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KOPERASI SIMPAN PINJAM SEJAHTERA BERSAMA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. **PANITERA**
PANITERA MUDA PERDATA

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 3772 K/Pdt/2023

